

ขณะดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ฟ้องคดีไม่เคยถูกกล่าวหากรณีมีพฤติกรรมทุจริต และกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาสอบสวนพิจารณาได้อีก คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ขัดด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้สมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับแจ้งมติของคณะกรรมการป.ป.ช. ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีได้พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไปแล้วตามวาระ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงเห็นว่ากรณีไม่อาจดำเนินการตามมาตรา ๙๒^{๖๖} แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ เพื่อเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวได้อีก ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๑๑๙-๑๒๐/๒๕๕๒ จึงไม่ใช้กรณีนี้ที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ใช้อำนาจตามกฎหมายในการวินิจฉัยสถานภาพของผู้ฟ้องคดีเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแต่อย่างใด เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีกวาระหนึ่ง และผู้ถูกฟ้องคดีทราบในภายหลังว่า เมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมีพฤติกรรมในทางทุจริตตามรายงานการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงเป็นกรณีที่มีข้อสงสัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๔๗ ตีรวรรคหนึ่ง (๗)^{๖๗}

^{๖๖-๖๗} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๔๗ ตีรวรรคหนึ่ง สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลง เมื่อ

๑. ชลช

๒. ชลช

(๗) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๗ ทวิ

๑. ชลช

๒. ชลช

มาตรา ๙๒ หากปรากฏว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ ให้นายอำเภอดำเนินการสอบสวนโดยเร็ว

ในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีพฤติการณ์ตามวรรคหนึ่งจริง ให้นายอำเภอเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมด้วยก็ได้ คำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด



ประกอบกับมาตรา ๔๗ ทวิ (๒)^{๒๔} แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล หรือไม่ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอำนาจที่จะสอบสวนและวินิจฉัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลของผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๔๗ ตี วรยศสอง^{๒๕} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี เนื่องจากการวินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกรณีนี้ไม่ใช่การดำเนินการตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แต่อย่างใด

สำหรับการเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตอันเป็นลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๗ ทวิ (๒) และมาตรา ๔๗ ตี วรยศหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล นั้น ไม่ได้หมายความว่าความเฉพาะพฤติกรรมในทางทุจริตที่เกิดขึ้นในขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเท่านั้น แต่หมายความว่ารวมถึงพฤติกรรมในทางทุจริตที่เกิดขึ้นทั้งก่อนและในขณะสมัครรับเลือกตั้ง ตลอดจนทั้งก่อนและในขณะดำรงตำแหน่งด้วย เนื่องจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวมีเจตนารมณ์ในการป้องกันมิให้บุคคลที่มีความไม่น่าไว้วางใจ เพราะเหตุที่เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมในทางทุจริตเข้ามาดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คดีนี้แม้ว่าข้อเท็จจริงที่ผู้ถูกฟ้องคดีนำมาวินิจฉัยและมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากสมาชิกภาพจะเป็นข้อเท็จจริงเดียวกันกับที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูล แต่ก็เป็นการใช้อำนาจในการวินิจฉัยโดยอิสระของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีอำนาจสอบสวนและวินิจฉัยได้เองโดยไม่ต้องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลก่อน ส่วนการไต่สวนและมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในกรณีนี้ จึงเป็นเพียงมูลเหตุเบื้องต้นแห่งข้อสงสัยในการมีลักษณะต้องห้ามและต้องสิ้นสุดสมาชิกภาพของผู้ฟ้องคดี

^{๒๔-๒๕} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๔๗ ทวิ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

(๒) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือที่ปรึกษา หรือเลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับสภาตำบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

มาตรา ๔๗ ตี

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ให้นายอำเภอสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คำวินิจฉัยของนายอำเภอให้เป็นที่สิ้นสุด

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.



เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำการสอบสวนและวินิจฉัยต่อไป นอกจากนี้ การวินิจฉัยสั่งการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากสมาชิกภาพด้วยเหตุเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจที่จะริเริ่มออกคำสั่งได้เอง ไม่ได้เป็นการออกคำสั่งหรือวินิจฉัยตามการชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่อย่างใด ทั้งเป็นการใช้อำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายคนละบทกับการใช้อำนาจวินิจฉัยและมีคำสั่งตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และการวินิจฉัยโดยอาศัยข้อเท็จจริงจากการกระทำในคราวเดียวกันก็ไม่ส่งผลให้การวินิจฉัยและมีคำสั่งดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด และแม้ว่าขณะที่ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมในทางทุจริตก็ไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่เคยมีพฤติกรรมในทางทุจริตและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เพราะการพิจารณาถึงการเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตนั้น ต้องพิจารณาถึงพฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีในช่วงเวลาก่อนดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด้วยว่าเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือไม่

เมื่อผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมในทางทุจริตก่อนเข้าดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าเมื่อครั้งที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมีพฤติกรรมในทางทุจริตตามรายงานการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีดังกล่าวเป็นกรณีที่มีข้อสงสัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๔๗ ตรี วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบกับมาตรา ๔๗ ทวิ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลหรือไม่ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอำนาจที่จะสอบสวนและวินิจฉัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๗ ตรี วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้สมาชิกภาพของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลงจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๑/๒๕๕๗)

๓.๒.๓ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบล

๑) กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบกับมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

การที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานบริหารราชการส่วนภูมิภาคและเป็นตัวแทนของราชการส่วนกลาง มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทำหน้าที่ในการกลั่นกรอง



ความถูกต้องเหมาะสมกรณีการพิจารณามีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ก็เพื่อมิให้สมาชิกสภาฝ่ายข้างมากใช้เป็นเครื่องมือในทางการเมืองอันเป็นการไม่สอดคล้องกับกฎหมายและประโยชน์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น

ในกรณีที่นายอำเภอมีข้อพิจารณาและมีความเห็นว่า สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีถึงสองครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด จึงเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้อำนาจยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ตามมาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบกับมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวโดยไม่นำข้อพิจารณาและความเห็นของนายอำเภอมาประกอบการพิจารณาด้วย กรณีจึงยังไม่อาจถือได้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดได้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเรื่องดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถึงสองครั้ง แต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลงมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงข้างมากทั้งสองครั้ง นายอำเภอจึงรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดี) พร้อมความเห็นว่าการที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ครั้งที่ ๒ เป็นการพิจารณาโดยไม่มีเหตุผล โดยต้องการเปลี่ยนผู้บริหารเท่านั้น สภามีได้คำนึงถึงปัญหาความเดือดร้อนและประโยชน์สุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนและประเทศชาติโดยส่วนรวมจากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จึงเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วแจ้งอำเภอว่า การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ (ครั้งที่ ๒) ขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการไปตามระเบียบว่าด้วยการประชุมแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นชอบด้วยกับมติของสภาองค์การบริหาร



ส่วนตำบลที่ไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ มีผลให้ผู้ฟ้องคดีและคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องพ้นจากตำแหน่งตาม มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ หลังจากนั้น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดประชุมสมัยวิสามัญพิจารณาลงมติเลือก คณะผู้บริหารแทนตำแหน่งที่ว่างแทนผู้ฟ้องคดี แต่ปรากฏว่าไม่สามารถดำเนินการเลือก คณะผู้บริหารได้เนื่องจากเกิดเหตุฉวยโอกาสในที่ประชุมจนประธานสภาไม่สามารถรักษาระเบียบ การประชุมไว้ได้จึงสั่งปิดการประชุม ต่อมา สภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ประชุม สมัยวิสามัญเพื่อเลือกคณะผู้บริหารแทนตำแหน่งที่ว่างอีกครั้ง และนายอำเภอมีคำสั่ง แต่งตั้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชุดใหม่ตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในครั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีกระทำการโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและ คำนึงประโยชน์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นการปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอน การให้ความเห็นชอบของผู้ถูกฟ้องคดีกรณีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติไม่รับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เพิกถอนมติ การเลือกคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล และให้ยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งที่สอง มีสมาชิกสภา จำนวน ๑ ราย อภิปรายว่า การจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ของฝ่ายบริหาร ไม่เหมาะสม และไม่มีสมาชิกสภาผู้ใดอภิปรายอีก ประธานสภาจึงได้ขอให้มีการลงมติ ผลการลงมติปรากฏว่า ที่ประชุมไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง ต่อ ๑๒ เสียง นายอำเภอจึงรายงานกรณีดังกล่าวพร้อมทั้งเสนอความเห็น ต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่า การที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายฯ เป็นการพิจารณามีมติโดยไม่มีเหตุผล อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล จึงเสนอผู้ถูกฟ้องคดียุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และโดยที่

มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๘)^{๓๐} แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาว่าจะเห็นชอบด้วยกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณหรือไม่ และหากผู้ถูกฟ้องคดีเห็นชอบด้วยกับมติดังกล่าว ย่อมมีผลให้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต้องพ้นจากตำแหน่ง กรณีจึงเป็นเรื่องสำคัญที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานบริหารราชการส่วนภูมิภาคและเป็นตัวแทนของราชการส่วนกลางมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ทำหน้าที่ในการกลั่นกรองความถูกต้องเหมาะสมกรณีการพิจารณามีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อมิให้สมาชิกสภาฝ่ายข้างมากใช้เป็นเครื่องมือในทางการเมือง อันเป็นการไม่สอดคล้องกับกฎหมายและประโยชน์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น นอกจากนี้ ข้อ ๒๓ วรรคสอง^{๓๑} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ กำหนดให้คณะผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ประกอบกับ

^{๓๐} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๖๔ คณะผู้บริหาร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

ฯลฯ

ฯลฯ

(๘) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่คณะผู้บริหารเสนอ และผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๓๑} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑

ข้อ ๒๓ ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทำการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในขั้นต้น แล้วให้เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น

เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจำปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดทำเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น อีกครั้งหนึ่งเพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม



มาตรา ๘๗ วรรคหก^{๓๒} แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดให้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติ จึงเห็นได้ว่ากฎหมายกำหนดให้มีการเสนอและพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มต้น ปีงบประมาณใหม่เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำข้อบัญญัติดังกล่าวไปดำเนินการให้ บังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น ดังนั้น การที่นายอำเภอมีข้อพิจารณาและความเห็นเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่า กรณีสภามีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นครั้งที่สอง เป็นการพิจารณาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จึงเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจตามมาตรา ๘๑^{๓๓} แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีจำต้องนำข้อพิจารณาและความเห็นดังกล่าวมาพิจารณาประกอบการใช้ดุลพินิจด้วย เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาเห็นชอบด้วยกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ โดยมีเหตุผลสนับสนุนแต่เพียงว่า การประชุมมีมติของสภาเป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว โดยมีสมาชิกสภาจำนวน ๑ ราย อภิปรายว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของฝ่ายบริหารไม่เหมาะสม ซึ่งข้ออภิปรายดังกล่าวมิใช่ประเด็นหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และไม่ปรากฏว่าสมาชิกสภาแต่ละรายได้ใช้ดุลพินิจในการพิจารณา

^{๓๒-๓๓} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๘๗ งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้จัดทำเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล และจะเสนอได้ก็แต่โดยคณะผู้บริหารตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

ฯลฯ

ฯลฯ

ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินั้น เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอและให้ดำเนินการตามวรรคสามต่อไป

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๘๑ เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม นายอำเภอจะรายงานความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและให้แสดงเหตุผลไว้ในคำสั่งด้วย

เมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือถือว่ามีอาการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นใหม่ภายในสี่สิบห้าวัน



ลงมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณดังกล่าวด้วยความถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ประการใด รวมทั้งผู้ถูกฟ้องคดีมิได้นำข้อพิจารณาและความเห็นของนายอำเภอมาพิจารณาประกอบ กรณีจึงยังไม่อาจถือได้ว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นชอบด้วยมติพิพากษาเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนการเห็นชอบดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดี ส่วนคำขออื่นให้ยก (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๘/๒๕๕๗)

๓.๓ เทศบาล

๓.๓.๑ การพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี

๑) การออกคำสั่งให้รองนายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่งกรณี
นายกเทศมนตรีหมดความไว้วางใจ

นายกเทศมนตรีมีดุลพินิจที่จะแต่งตั้งบุคคลที่ตนไว้วางใจซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลให้เป็นรองนายกเทศมนตรีเพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาล และให้บุคคลดังกล่าวอยู่ในตำแหน่งได้นานเพียงตราบเท่าที่ยังคงไว้วางใจในตัวบุคคลนั้นอยู่ เมื่อผู้ดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีไม่ได้ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายหรือมีพฤติกรรมหรือการกระทำใดที่เป็นเหตุให้นายกเทศมนตรีหมดความไว้วางใจลง กรณีย่อมเป็นดุลพินิจของนายกเทศมนตรีที่จะถอดถอนหรือสั่งให้บุคคลนั้นพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากหมดความไว้วางใจได้ ซึ่งคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งตามกรณีนี้ แม้จะมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองแต่หาอยู่ในบังคับของมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ไม่

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี ต่อมานายกเทศมนตรีตำบลฝักบัว (ผู้ถูกฟ้องคดี) เห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามนโยบายที่ผู้ถูกฟ้องคดีให้ไว้ จึงออกคำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีคนใหม่ และยกเลิกคำสั่งที่แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี อันมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่จัดให้มีเหตุผลไว้ในคำสั่งตามนัยมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดี และได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ว่าการออกคำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๔๘ รัฐธรรมนูญ



แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งที่แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีคนใหม่แทนผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตลอดจนคืนสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับนับจากวันที่พ้นจากตำแหน่งจนถึงวันที่เข้ารับตำแหน่งให้ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คำสั่งเทศบาลที่แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีคนใหม่และยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีอื่นมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีนั้น เป็นคำสั่งทางปกครองตามนัยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และเป็นคำสั่งทางปกครองที่กระทบถึงสิทธิของผู้ฟ้องคดี ทั้งยังเป็นคำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือ ซึ่งการออกคำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือที่อาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสดูข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน และการยืนยันคำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่เมื่อพิจารณาบทบัญญัติในมาตรา ๔๘ วรรค^{๓๔} ประกอบกับมาตรา ๔๘ เดรอส^{๓๕} และมาตรา ๔๘ โสฬส วรรคหนึ่ง (๒)^{๓๖} แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๒)

^{๓๔-๓๖} พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔๘ วรรค^{๓๔} นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายได้ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (๑) เทศบาลตำบล ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสองคน
- (๒) เทศบาลเมือง ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสามคน
- (๓) เทศบาลนคร ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสี่คน

นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลได้ โดยในกรณีเทศบาลตำบลให้แต่งตั้งได้จำนวนรวมกันไม่เกินสองคน ในกรณีเทศบาลเมืองให้แต่งตั้งได้จำนวนรวมกันไม่เกินสามคน และในกรณีเทศบาลนครให้แต่งตั้งได้จำนวนรวมกันไม่เกินห้าคน

มาตรา ๔๘ เดรอส นายกเทศมนตรีมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

- (๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๔๘ โสฬส รองนายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

ฯลฯ

ฯลฯ

- (๒) นายกเทศมนตรีมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง

ฯลฯ

ฯลฯ



พ.ศ. ๒๕๔๖ แล้วจะเห็นได้ว่า นายกเทศมนตรีมีดุลพินิจที่จะแต่งตั้งบุคคลซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ นว^{๓๗} ประกอบกับมาตรา ๔๘ เบญจ^{๓๘} และที่ตนไว้วางใจ เป็นรองนายกเทศมนตรีเพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาล และถอดถอนรองนายกเทศมนตรี หรือสั่งให้รองนายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่งเมื่อตนหมดความไว้วางใจแล้ว โดยสภาพแล้วการที่นายกเทศมนตรีใช้ดุลพินิจมีคำสั่งถอดถอนหรือให้รองนายกเทศมนตรีผู้ใดพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากหมดความไว้วางใจในตัวรองนายกเทศมนตรีไม่อาจจะถือได้ว่าเป็นการลงโทษรองนายกเทศมนตรีผู้นั้น ทั้งการกระทำหรือพฤติกรรมที่เป็นเหตุให้นายกเทศมนตรีเสื่อมหรือหมดความไว้วางใจลงก็ไม่จำเป็นต้องเป็นการกระทำหรือพฤติกรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องโดยเฉพาะเจาะจง แต่อาจจะเป็นการกระทำหรือพฤติกรรมของรองนายกเทศมนตรีผู้นั้นโดยรวมก็ได้ ดังนั้น โดยเหตุผลของเรื่องแล้ว การที่นายกเทศมนตรีใช้ดุลพินิจมีคำสั่งถอดถอนรองนายกเทศมนตรีหรือให้รองนายกเทศมนตรีผู้ใดพ้นจากตำแหน่ง จึงไม่อยู่ในบังคับของมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นรองนายกเทศมนตรีแทนผู้ฟ้องคดี และมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งโดยไม่ได้รับฟังผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นคู่กรณีในกระบวนการออกคำสั่งก่อนที่จะออกคำสั่งดังกล่าว และไม่จัดให้มีเหตุผลซึ่งประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้อกฎหมายที่อ้างอิง ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจไว้ในคำสั่งพิพาท หรือในเอกสารแนบท้ายคำสั่งนั้นโดยละเอียด จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่เป็นไปตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำความดังกล่าวดังแต่อย่างใด นอกจากนั้น เมื่อนายกเทศมนตรีมีดุลพินิจที่จะแต่งตั้งบุคคลซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาล

^{๓๗-๓๘} พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔๘ เบญจ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย

- (๑) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
- (๒) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา
- (๓) ไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่กระทำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
- (๔) เคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งถูกให้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

มาตรา ๔๘ นว รองนายกเทศมนตรีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ เบญจ



ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ นว ประกอบกับมาตรา ๔๘ เบญจ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ที่ตนไว้วางใจเป็นรองนายกเทศมนตรี และให้บุคคลเช่นว่านั้น อยู่ในตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีได้นานเพียงตราบเท่าที่ตนยังคงไว้วางใจในตัวบุคคลนั้น อยู่เท่านั้น ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นรองนายกเทศมนตรีโดยเห็นว่า หน้าที่รองนายกเทศมนตรีคือช่วยเหลืองานตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย เมื่อผู้ถูกฟ้องคดี มอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีทำหน้าที่รองนายกเทศมนตรีในด้านต่าง ๆ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ทำงาน ตอบสนองให้เป็นไปตามนโยบายที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มอบหมายไว้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงยกเลิก คำสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดี ซึ่งหมายความว่าผู้ถูกฟ้องคดีหมดความไว้วางใจผู้ฟ้องคดีแล้วโดยสิ้นเชิง จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่สุจริตหรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๔๒/๒๕๕๕ ที่ อ.๖๘๘/๒๕๕๕ ที่ อ.๗๒๑/๒๕๕๕ ที่ อ.๓๙๒/๒๕๕๖ และที่ อ.๑๘๐/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๒) การพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อมในสัญญาที่ทำกับเทศบาลหรือในกิจการที่กระทำให้แก่เทศบาลหรือ ที่เทศบาลจะกระทำ

กรณีที่กฎหมายบัญญัติให้สมาชิกสภาเทศบาลต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่เทศบาลนั้นเป็นคู่สัญญา ก็เพื่อ ห้ามมิให้สมาชิกสภาเทศบาลเข้าไปมีผลประโยชน์กับการดำเนินงานของเทศบาล หรือกระทำการใด ๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยอาศัยฐานะที่ตนดำรงตำแหน่งดังกล่าว หรือฐานะที่ตนเป็นผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งเป็นการกระทำ อันเป็นปฏิปักษ์กับบทบาทหน้าที่ของตนและจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ ของเทศบาลและประโยชน์ส่วนรวมของท้องถิ่น การวินิจฉัยว่าสมาชิกสภาเทศบาลคนใด มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่เทศบาลเป็นคู่สัญญาหรือไม่นั้น จำต้องคำนึงถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวด้วย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบล ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ และได้ลาออกเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ ต่อมา นายกเทศมนตรี ร้องเรียนต่อนายอำเภอขอให้สอบสวนวินิจฉัยสมาชิกภาพของผู้ฟ้องคดีกรณีมีข้อสงสัยว่า เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับเทศบาลตำบลเมื่อครั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบล โดยผู้ฟ้องคดี ได้เข้าทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบล (เดิม) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุง



เสริมผิวจราจรลาดยาง และได้วางเงินเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาและต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้างเป็นระยะเวลา ๒ ปี ผู้ฟ้องคดีทำงานแล้วเสร็จและส่งมอบงานจ้างและมีการตรวจรับงานจ้างไว้แล้วตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร (ผู้ถูกฟ้องคดี) จึงมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการสอบสวนในกรณีดังกล่าว โดยมีหนังสือเรียกให้ผู้ฟ้องคดีมารับทราบข้อกล่าวหาและให้ถ้อยคำต่อเจ้าหน้าที่ ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาจากข้อเท็จจริงแล้วมีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้เป็นคู่สัญญากับเทศบาลตำบล (องค์การบริหารส่วนตำบล (เดิม)) ตามสัญญาฉบับดังกล่าว โดยมีกำหนดระยะเวลาการรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงาน ๒ ปี กรณีจึงมีผลผูกพันตามสัญญาจ้างถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ขณะที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งยังมีหน้าที่รับผิดชอบในสัญญาจ้างอยู่ จึงเป็นการกระทำอันต้องห้ามตามมาตรา ๑๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงวินิจฉัยและมีคำสั่งว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่ได้ทำกับเทศบาลตำบล ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำวินิจฉัยดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กรณีมาตรา ๑๘ ทวิ^{๓๔} แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติห้ามมิให้สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับเทศบาลนั้น กฎหมายมีเจตนารมณ์เพื่อมิให้สมาชิกสภาเทศบาลเข้าไปมีผลประโยชน์กับการดำเนินงานของเทศบาลในทุกกรณี เพื่อมิให้สมาชิกสภาเทศบาลซึ่งโดยบทบาทหน้าที่จะต้องเป็นผู้ที่ต้องธำรงรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของเทศบาลและประโยชน์โดยรวมของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติกระทำการใด ๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตนในขณะที่ดำรงตำแหน่งโดยอาศัยฐานะที่ตนดำรงตำแหน่งดังกล่าวหรือโดยอาศัยฐานะที่ตนเป็นผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งเป็นการกระทำอันเป็นปฏิปักษ์กับบทบาทหน้าที่ของตนและจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของเทศบาลและประโยชน์ส่วนรวมของท้องถิ่น คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเข้าทำสัญญารับจ้างก่อสร้างในโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางกับองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งต่อมาได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล โดยได้วางเงินเป็นหลักประกัน

^{๓๔} พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๑๘ ทวิ สมาชิกสภาเทศบาลต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่เทศบาลนั้นเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทำแก่เทศบาลนั้น หรือที่เทศบาลนั้นจะกระทำ



การปฏิบัติตามสัญญา และสัญญากำหนดให้ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบความชำรุดบกพร่องของงานเป็นระยะเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่มีการตรวจรับงาน ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามสัญญาจ้างเสร็จสมบูรณ์และได้ส่งมอบงานจ้างแก่เทศบาลตำบลเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ แต่ยังคงต้องผูกพันตามสัญญาโดยต้องรับผิดชอบความชำรุดบกพร่องของงานที่รับจ้างเป็นระยะเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่มีการตรวจรับงาน อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการตรวจรับงานในวันใดและหากปรากฏว่ามีการตรวจรับงานในวันที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานนั้นเอง ผู้ฟ้องคดีจำต้องผูกพันรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจนถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ อันเป็นเวลาหลังจากส่งมอบงานจ้างให้แก่เทศบาลตำบลและมีการตรวจรับงานดังกล่าวเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้มีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาจ้างดังกล่าวอีก ความผูกพันของผู้ฟ้องคดีกับเทศบาลตำบลคงมีเพียงสิทธิเรียกร้องตามสัญญาจ้างเกี่ยวกับความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้างเท่านั้น ซึ่งหากต่อมาปรากฏว่ามีความชำรุดบกพร่องเกิดขึ้นจริงเทศบาลตำบลย่อมสามารถใช้สิทธิเรียกร้องตามสัญญาและตามกฎหมายเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบได้ และได้มีการอนุมัติให้คืนเงินค้ำประกันตามสัญญาจ้างดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งหมดภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ลาออกจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแล้ว อันเป็นเวลาหลังจากพ้นกำหนดระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานด้วยในขณะเดียวกัน ประกอบกับการที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลย่อมไม่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงที่จะสั่งการอนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับราชการของเทศบาลตำบลโดยเฉพาะเกี่ยวกับสัญญาจ้างและข้อผูกพันตามสัญญาจ้างกรณีนี้แต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีพฤติการณ์ใด ๆ ที่จะแสวงหาประโยชน์ส่วนตนโดยอาศัยโอกาสที่ตนดำรงตำแหน่งดังกล่าวทั้งจากการที่ผู้ฟ้องคดียังคงมีข้อผูกพันตามสัญญาและกรณีอื่นใด ดังนั้น จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่ทำกับเทศบาล คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่วินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับเทศบาลคดีนี้จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๒๖/๒๕๕๖ และที่ อ.๔๘๔/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๓.๔ กรุงเทพมหานคร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๕ เมืองพัทยา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

๑. การสรรหาและคัดเลือก

๑.๑ หลักเกณฑ์การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๖ ได้กำหนดให้ผู้อำนวยการสามารถดำรงตำแหน่งได้คราวละสองวาระ และกำหนดให้อำนาจสถาบันสามารถออกข้อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการได้ ทั้งนี้ การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อสรรหาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนมิได้มีลักษณะเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพของบุคคลหนึ่งบุคคลใด จึงไม่เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลหนึ่งบุคคลใด อันจะเป็นการขัดต่อหลักความเสมอภาคหรือหลักการห้ามเลือกปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด ดังนั้น การดำเนินการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน โดยพิจารณาจากผลการประเมินของของผู้ดำรงตำแหน่งในวาระแรกแล้วให้ดำรงตำแหน่งได้อีกหนึ่งวาระอันเป็นการดำเนินการตามข้อกำหนดสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงเป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นการสรรหาตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ แล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ออกข้อกำหนดสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยกำหนดวิธีการสรรหาผู้อำนวยการไว้ในข้อ ๖ ว่า คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนอาจพิจารณาดำเนินการได้สองวิธี คือ วิธีการประกาศรับสมัครทั่วไป และวิธีการพิจารณาจากผลการประเมิน โดยรายละเอียดการสรรหาวิธีประกาศรับสมัครทั่วไปได้กำหนดไว้ในข้อ ๗ ส่วนการสรรหาโดยวิธีการพิจารณาจากผลประเมินได้กำหนดไว้ในข้อ ๘

ต่อมา เมื่อผู้อำนวยการหมวดการดำรงตำแหน่ง ผู้ถูกฟ้องคดีได้เลือกใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการตามข้อ ๘ โดยพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันในวาระแรกเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ การประเมินผลงานได้คะแนน ๙๐.๗๔ ซึ่งเป็นระดับดีมากเป็นพิเศษ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มีความเหมาะสมที่จะบริหารกิจการของสถาบันต่อไป จึงมีมติแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการต่อเป็นวาระที่สอง ผู้ฟ้องคดีซึ่งอ้างว่าตนเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เห็นว่า การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการเลือกปฏิบัติ ปิดกั้นโอกาสและสิทธิของบุคคล จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีในการสรรหาผู้อำนวยการพัฒนาองค์กรชุมชน และเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการและสัญญาจ้างตามมติ รวมทั้งให้ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการใหม่โดยการประกาศรับสมัครจากบุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่บทบัญญัติมาตรา ๒๗^๑ และมาตรา ๒๙^๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้องค์การมหาชนมีผู้อำนวยการคนหนึ่งมีวาระอยู่ในตำแหน่งไม่เกินคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน โดยคณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนผู้อำนวยการดังกล่าว สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๔^๓ และมาตรา ๒๖^๔ กำหนดให้สถาบันมีผู้อำนวยการคนหนึ่งมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ไม่เกิน

^{๑-๒} พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๒๗ ให้องค์การมหาชนมีผู้อำนวยการคนหนึ่ง ซึ่งจะเรียกชื่อตำแหน่งเป็นอย่างอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งก็ได้

คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนผู้อำนวยการ

มาตรา ๒๙ ผู้อำนวยการมีวาระอยู่ในตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งแต่ต้องไม่เกินคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

^{๓-๔} พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๒๔ ให้สถาบันมีผู้อำนวยการคนหนึ่ง

คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจสรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนผู้อำนวยการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ

มาตรา ๒๖ ผู้อำนวยการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน



สองวาระติดต่อกัน โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกข้อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการ ดังนั้น จึงเป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้การสรรหา การแต่งตั้งและการถอดถอนผู้อำนวยการเป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดี รวมทั้งอำนาจในการออกข้อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวด้วย เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีออกข้อกำหนดสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยกำหนดวิธีการสรรหาเป็น ๒ แบบ คือ การสรรหาตามข้อ ๗ โดยวิธีการประกาศรับสมัครทั่วไปโดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีแต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่สรรหา และการสรรหาตามข้อ ๘ โดยวิธีการพิจารณาจากผลประเมินโดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีประเมินผลงานของผู้อำนวยการที่ดำรงตำแหน่งในวาระแรกถ้าผลการประเมินอยู่ในระดับตั้งแต่ดีมากขึ้นไป และผู้อำนวยการคนดังกล่าวมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มีความสามารถและมีความเหมาะสม ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการคนดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกวาระหนึ่ง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันโดยเลือกใช้การประเมินผลงานของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการในวาระแรกในขณะนั้น อันเป็นการสรรหาตามข้อ ๘ และผลการประเมินปรากฏว่าได้รับคะแนน ๙๐.๗๔ ซึ่งเป็นคะแนนอยู่ในระดับดีมากเป็นพิเศษ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีมติเห็นชอบและทำสัญญาว่าจ้างแล้วออกคำสั่งแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเป็นวาระที่สอง ทั้งไม่ปรากฏว่าการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนมีการพิจารณาวางหลักเกณฑ์เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้องหรือกระทำโดยไม่สุจริตแต่อย่างใด กรณีจึงเห็นได้ว่าการดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นไปตามข้อกำหนดสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันฯ ประกอบกับเป็นการสรรหาตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)ฯ ด้วยแล้ว

สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนตามข้อ ๘ ของข้อกำหนดสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นข้อกำหนดที่จำกัดสิทธิเสรีภาพของผู้ฟ้องคดีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการโดยวิธีการพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการที่ดำรงตำแหน่งในวาระแรกตามข้อ ๘ ของข้อกำหนดดังกล่าว เป็นเพียงการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อสรรหาตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเท่านั้น มิได้เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพของบุคคลหนึ่งบุคคลใดอันจะเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช ๒๕๔๐ แต่อย่างไรก็ดี พินิจพิเคราะห์ข้อพิพาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๘๔๐/๒๕๕๖)

๑.๒ คุณสมบัติของบุคคลที่เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ

การพิจารณาว่าบุคคลใดเป็นผู้ประพฤติดีเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันเป็นลักษณะต้องห้ามของการเข้ารับราชการตำรวจนั้น กฎหมายไม่ได้กำหนดว่าการกระทำเช่นไรจะถือเป็นการประพฤติดีเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี จึงเป็นการให้อำนาจฝ่ายปกครองในการวินิจฉัย ฝ่ายปกครองจึงมีดุลพินิจในการพิจารณาว่าการกระทำใดจะถือเป็นผู้ประพฤติดีเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และจะต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงเฉพาะราย เป็นกรณี ๆ ไป ทั้งนี้ ต้องใช้ดุลพินิจด้วยความระมัดระวัง และมีขอบเขตที่แคบ เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อสถานภาพแห่งสิทธิของบุคคล

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๐ โดยผู้ฟ้องคดีสอบผ่านข้อเขียนและได้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ได้ลำดับที่ ๖๖ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศกองบัญชาการศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๐ ต่อมา กองบัญชาการศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ทำการตรวจสอบประวัติผู้ฟ้องคดี พบว่า ผู้ฟ้องคดีเคยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมในข้อหาเมียเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางวินิจฉัยว่าพฤติการณ์แห่งคดีฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีเมทแอมเฟตามีนจำนวน ๙ เม็ด ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่ขณะเกิดเหตุผู้ฟ้องคดีมีอายุ ๑๗ ปีเศษ ศาลจึงลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่งตามมาตรา ๗๖ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ลงโทษจำคุก ๑ ปี โดยพิจารณารายงานของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลางแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำผิดเพราะความเยาว์วัย หากได้รับการอบรมขัดเกลานิยัความประพฤติ น่าจะเป็นผลดียิ่งกว่าจะให้รับโทษจำคุก เพื่อสวัสดิภาพและอนาคตของผู้ฟ้องคดีและเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนหรือฝึกหัดวิชาชีพเพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดีต่อไปในอนาคต จึงให้เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นส่งไปฝึกและอบรมที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง มีกำหนด ๖ เดือน และศาลอุทธรณ์เห็นว่า พยานหลักฐานของโจทก์ที่นำสืบยังรับฟังไม่ได้ โดยปราศจากข้อสงสัยว่าผู้ฟ้องคดีมีเมทแอมเฟตามีนของกลางไว้ในครอบครอง พินิจพิเคราะห์ข้อพิพาท แต่เมื่อศาลอุทธรณ์พิเคราะห์รายงานแสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีที่สถานพินิจ



และคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลางรายงานต่อศาลแล้วเห็นว่า แม้ความประพฤติทั่วไปของผู้ฟ้องคดีไม่ปรากฏข้อเสียหายร้ายแรง แต่ผู้ฟ้องคดีอยู่ในครอบครัวที่บิดามารดาหย่าร้างกัน โดยอยู่ในความปกครองของมารดา ผู้ฟ้องคดีอยู่ในระหว่างการศึกษาเล่าเรียน เริ่มเสพเมทแอมเฟตามีนมาประมาณ ๑ เดือน ทั้งผู้ฟ้องคดีอยู่ในที่เกิดเหตุ ใกล้กับจุดที่เจ้าพนักงานตำรวจค้นพบเมทแอมเฟตามีนของกลาง เพื่อสวัสดิภาพและอนาคตของผู้ฟ้องคดี ศาลอุทธรณ์จึงมีคำสั่งให้คุ้มครองความประพฤติผู้ฟ้องคดีมีกำหนด ๑ ปี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้นำผลการตรวจสอบประวัติของผู้ฟ้องคดีเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน ตามคำสั่งกองบัญชาการศึกษา ที่ ๒๘๒/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งต่อมาได้ดำเนินการประชุมแล้วมีมติไม่รับผู้ฟ้องคดี เนื่องจากเห็นว่าการกระทำดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีถือว่าเป็นผู้ประพฤติดีเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี อันเป็นลักษณะต้องห้ามตามประกาศกองบัญชาการศึกษา ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๙ ประกอบกับข้อ ๒ (๒) ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และสำรองฯ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๐ โดยไม่มีรายชื่อผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่รับผู้ฟ้องคดีเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๐ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) รับผู้ฟ้องคดีเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๐

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

บทบัญญัติในมาตรา ๔๘ (๖)^๕ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๒ (๒)^๖ ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดให้การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ

^๕ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๔๘ ผู้ที่จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

๑. ๒.

๑. ๒.

(๖) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กำหนดในกฎ ก.ตร.

^๖ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๒ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ผู้ที่จะได้รับการบรรจุนอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ (๑) ถึง (๕) แล้ว จะต้องมีความประพฤติดีและมีลักษณะต้องห้ามอื่นตามมาตรา ๔๘ (๖) ดังต่อไปนี้

๑. ๒.

๑. ๒.

(๒) ไม่เป็นผู้ประพฤติดีเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

๑. ๒.

๑. ๒.



จะต้องไม่เป็นผู้ประพฤดิเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี นอกจากนั้น ข้อ ๒ วรรคสอง กำหนดให้ผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๒ (๒)... ก.ตร. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้... เห็นได้ว่ากฎหมายไม่ได้กำหนดว่าการกระทำเช่นไรถือเป็นการประพฤดิเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี จึงเป็นการให้อำนาจฝ่ายปกครองที่จะใช้ดุลพินิจในการที่จะวินิจฉัยว่าการกระทำใดจะถือเป็นผู้ประพฤดิเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี ฝ่ายปกครองจึงมีดุลพินิจในการพิจารณาวินิจฉัยว่า การกระทำใดจะถือเป็นผู้ประพฤดิเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี ทั้งนี้ จะต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงแล้วแต่กรณีเฉพาะราย เป็นกรณี ๆ ไป นอกจากนี้ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้โอกาสผู้ติดเชื้อเอดส์ คนพิการ และผู้เสพยาเสพติดซึ่งพ้นจากสภาพการใช้จ่ายยาเสพติดเข้าทำงาน หรือรับการศึกษาต่อในหน่วยงานภาครัฐ โดยให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ นั้น มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวแม้ไม่ใช่กฎหมาย แต่มีผลผูกพันในการใช้ดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม และเมื่อพิจารณาถึงเนื้อหาของมติคณะรัฐมนตรีฯ เห็นได้ว่าเป็นการให้โอกาสเฉพาะผู้ที่เคยเป็นผู้เสพยาเท่านั้น ไม่รวมถึงผู้ผลิตหรือผู้ค้า และประการสำคัญได้กำหนดว่าผู้ที่เคยเสพนั้นต้องพ้นจากสภาพการใช้จ่ายและมีหนังสือรับรองจากแพทย์หรือได้ผ่านการบำบัดรักษาของทางราชการหรือสถานบำบัดที่ได้รับการรับรองจากทางราชการด้วยแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้นได้เข้าทำงานหรือศึกษาต่อในหน่วยงานภาครัฐ มติคณะรัฐมนตรีฉบับข้างต้นจึงมีเหตุผลที่ยอมรับได้ และถือเป็นแนวทางในการใช้ดุลพินิจวินิจฉัยคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับราชการตำรวจกรณีผู้ใช้นั้นเคยเป็นผู้เสพยาเสพติดมาก่อนว่าจะถือเป็นผู้ประพฤดิเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีหรือไม่ แต่ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงในแต่ละรายด้วย เมื่อกรณีของผู้ฟ้องคดีข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่าในขณะที่ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดนั้น ผู้ฟ้องคดียังเป็นเยาวชนมีอายุเพียง ๑๗ ปีเศษ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางพิพากษาว่า พฤติการณ์แห่งคดีฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีเมทแอมเฟตามีนจำนวน ๙ เม็ด ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ฟ้องคดีมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ขณะเกิดเหตุผู้ฟ้องคดีอายุ ๑๗ ปีเศษ ลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๖^๗ ลงโทษจำคุก ๑ ปี และเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นส่งผู้ฟ้องคดีไปฝึกและอบรมที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง มีกำหนด ๖ เดือน ศาลอุทธรณ์เห็นว่า พยานหลักฐานของโจทก์ที่น่าสืบยังรับฟังไม่ได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่า

^๗ ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๗๖ ผู้ใดอายุกว่าสิบเจ็ดปี แต่ยังไม่เกินยี่สิบปี กระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด ถ้าศาลเห็นสมควรจะลดมาตราส่วนโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นลงหนึ่งในสามหรือกึ่งหนึ่งก็ได้

